Accettare o rinunciare all'eredità di una casa

Aggiornato il 16 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 16 ottobre 2026

Si diventa proprietari della casa ereditata solo **accettando l'eredità**. La scelta va fatta con attenzione, perché l'erede che accetta risponde anche dei **debiti** del defunto. Le opzioni sono tre.

Scelta	Cosa comporta	Quando conviene
Accettazione pura e semplice	Si ricevono beni e debiti; si risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio	Quando i debiti sono assenti o noti e contenuti
Accettazione con beneficio d'inventario	Si risponde dei debiti solo nei limiti del valore ereditato; serve dichiarazione davanti a notaio o cancelliere e un inventario	Quando non si conoscono bene i debiti; obbligatoria per minori e incapaci
Rinuncia	Non si riceve nulla, né beni né debiti; si fa davanti a notaio o cancelliere del tribunale	Quando i debiti superano chiaramente il valore dei beni

Accettazione espressa e tacita

L'accettazione può essere **espressa**, con una dichiarazione in un atto pubblico o scrittura privata, oppure **tacita**, quando l'erede compie un atto che presuppone la volontà di accettare: per esempio **vendere o affittare la casa**. La sola presentazione della dichiarazione di successione, secondo l'orientamento prevalente, non comporta accettazione. Più incerta è la **voltura catastale**, che la dichiarazione telematica chiede in automatico salvo rinuncia espressa: alcune sentenze l'hanno considerata accettazione tacita. Se stai valutando la rinuncia o il beneficio d'inventario, decidi prima di presentare la dichiarazione.

Per vendere la casa l'accettazione deve risultare **trascritta nei registri immobiliari**: spesso il notaio trascrive l'accettazione tacita al momento del rogito.

Attenzione ai tre mesi

Chi è **nel possesso** dei beni ereditari, per esempio vive nella casa, deve fare l'inventario entro **tre mesi** dal decesso se vuole accettare con beneficio d'inventario. Altrimenti è considerato erede puro e semplice. Segna la scadenza con lo scadenzario.

Casa con debiti o ipoteca

Se la casa ha un mutuo o un'ipoteca, il debito passa agli eredi che accettano. Valuta prima il saldo residuo e il valore della casa: la vendita può servire proprio a estinguere il debito. Vedi le situazioni particolari.

Domande frequenti

Se rinuncio all'eredità perdo la casa?

Abitare nella casa ereditata vale come accettazione?

Entro quanto tempo devo accettare?

Fonti

- Codice civile, art. 476 (Normattiva)
- Codice civile, art. 480 (Normattiva)
- Codice civile, art. 481 (Normattiva)
- Codice civile, art. 484 (Normattiva)
- Codice civile, art. 485 (Normattiva)
- Codice civile, art. 519 (Normattiva)
- Codice civile, art. 2648 (Normattiva)

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.